# Le lezioni baresi di Moro sul diritto e sullo Stato (pagg. VII-XXV)

L'importanza delle lezioni giovanili di Aldo Moro sul diritto e sullo Stato risiede nel fatto che esse sono essenziali non solo per comprendere il suo pensiero filosofico-giuridico, ma anche per cogliere i **principi fondamentali della Costituzione italiana**.

La partecipazione di Moro all'Assemblea Costituente (1946–48) fu plasmata da due esperienze cruciali:

1. Quella di rappresentante del cattolicesimo organizzato della **FUCI** (Movimento Laureati dell'Azione Cattolica).
2. Quella di giovane professore di Filosofia del Diritto all'Università di Bari, con i celebri corsi dedicati a «Diritto» e «Stato».

Nel 1946, Moro sottolineava l'enorme responsabilità degli italiani di "rifare lo Stato, ricostruire nelle sue linee essenziali la comunità nazionale". I principi di questa ricostruzione si trovano già nel metodo: rifondare lo Stato significa muovere **dalla società**, e farlo **dal basso piuttosto che dall'alto**.

Lo Stato è visto come **forma e vita etica della società**, non come un'idea astratta o una forza esterna; è la società che si fa Stato e diritto, non viceversa.

Alla base del pensiero di Moro si trova il **valore assoluto della persona**. La sua riflessione parte da una critica radicale ai totalitarismi del Novecento, che subordinavano l'individuo allo Stato, concepito come una divinità terrena.

- **Influenze Filosofiche:** Il pensiero di Moro risente dell'influenza del **pensiero filosofico-politico francese**, in particolare del **Personalismo** di **Jacques Maritain** (*Humanisme intégral*, 1936) e di **Emmanuel Mounier**, fondatore della rivista «Esprit». Questi teorici affermavano il **primato della persona sullo Stato**, in netta opposizione ai totalitarismi.
- **Contributo Italiano:** Un peso significativo è dato anche dal filosofo del diritto italiano **Giuseppe Capograssi**, che nel suo saggio *Il significato dello Stato contemporaneo* (1942) criticava sia l'individualismo liberale (incapace di gestire l'urto sociale delle masse) sia la degenerazione totalitaria dello Stato che annientava ogni libertà individuale.
- **Obiettivo Democratico:** Ne deriva l'urgenza di un profondo **cambiamento democratico** per superare gli errori del liberalismo prefascista e del totalitarismo fascista (o bolscevico).

Lo Stato, secondo Moro, dev'essere **"fatto dagli uomini e per gli uomini"** e non deve mai assorbire l'ambito del diritto privato in quello pubblico. La riduzione del diritto privato compromette, infatti, la piena realizzazione della persona, trasformando la collettività in un'espressione vuota o di mera forza.

Lo Stato parte dalla società, operando **dal basso verso l'alto**, aiutando il singolo a trascendere la propria particolarità per vivere in **comunione con gli altri**.

- **Diritto e Società:** Il diritto soggettivo non è una semplice pretesa del singolo isolato, ma il **termine di realizzazione dell'umanità** nelle forme giuridiche dello Stato. La società ha

bisogno della singolarità, e il singolo trova la sua verità nella **relazione coesistenziale** con gli altri.

- **Luce dell'Universale:** Ogni azione del singolo, se non si limita alla propria vita, acquista un **valore universale**. Il diritto, in questo senso, rappresenta il "trionfo pieno dell'individualità della persona umana, in quanto ha, nella sua singolarità, un valore universale."
- **Contrasti:** Questa visione è opposta sia al **positivismo di Kelsen** (*Reine Rechtslehre*, 1934) sia alla **concezione crociana** che riduce il diritto al momento utilitario e particolaristico dell'economia.
- **Giustizia e Razionalità:** Il diritto si basa sulla **giustizia** e sul **valore assoluto della persona**. Si entra nel mondo giuridico quando la resistenza (all'azione) è **razionale, giustificata e giusta**. La relazione con gli altri impone **obblighi**, dimostrando l'irrazionalità di una libertà meramente fisica e illimitata.

Il diritto è definito come un **"ordine degli spiriti, uno strumento di libertà"**, intesa come compiuta attuazione della vita morale. Non è astrazione, ma azione concreta che opera soprattutto nella **coscienza**, ed è fonte di moralità.

Moro definisce lo Stato come uno **"Stato etico"**, ma in un senso radicalmente opposto all'hegelismo.

- **Stato non Statalista:** L'espressione, negli ambienti hegeliani, vedeva lo Stato come momento superiore dello "Spirito oggettivo" che assorbiva gli individui. Moro, invece, non era affatto uno statalista.
- **Responsabilità Etica:** Lo Stato etico per Moro è quello che si fa responsabile di assicurare a tutti i cittadini la **piena realizzazione di sé nella vita sociale** sulla base di un forte ideale di **giustizia**.
- **Dal Basso:** A differenza della marca hegeliana, qui è il **molteplice delle vite dei cittadini** (come singoli e associati) a **generare lo Stato dal basso**. Lo Stato non è l'unità finale, ma a sua volta un elemento del molteplice che deve ancora essere unificato.

Lo Stato etico è, in sostanza, uno **Stato di diritto** che si contrappone allo Stato assoluto. La sovranità non è illimitata, ma è **limite e libertà** insieme, costruendosi sui **"valori sviluppati dai singoli e dagli aggregati sociali minori"**.

Ogni azione individuale ha ripercussioni sull'interesse di tutti (l'uomo è ***singulus*** ed essenzialmente ***socius***). L'interesse generale e il diritto pubblico sono il risultato che **"sale dal basso"** attraverso la vita concreta dei singoli e dei **corpi intermedi**.

- **Concezione Pluralistica:** Moro è vicino alla concezione pluralistica dell'ordinamento giuridico di **Santi Romano**, che teorizzava il rapporto vitale tra lo Stato e i corpi intermedi.
- **Corpi Intermedi:** Gli aggregati sociali e le associazioni concorrono alla piena realizzazione della persona. La vocazione sociale dell'uomo non può essere limitata all'esperienza statuale, ma deve svolgersi in tutta la sua ricchezza.
- **Persona al Centro:** Riprendendo l'imperativo tomista, Moro afferma che la persona non può essere ordinata allo Stato secondo tutto se stessa e i suoi beni. La **pluralità delle società** e degli ordinamenti nasce e termina nell'**unità della persona**, che è il fondamento e la prerogativa essenziale di tutti gli ordinamenti.
- **Articolo 2 della Costituzione:** Contribuendo all'approvazione dell'art. 2 Cost., Moro sostenne la necessità di definire i limiti e favorire il raccordo tra Stato e corpi intermedi in base al principio di **solidarietà sociale**.

Questa visione è coerente con il principio di **sussidiarietà** (successivamente introdotto nell'Art. 118 Cost. con la riforma del 2001): tutti contribuiscono all'interesse generale e la pubblica amministrazione promuove la ricchezza della società civile.

La logica del **singulus** che è **socius** comporta una vera rivoluzione nel rapporto Stato-cittadini. L'amministrazione dello Stato non può stare separata, ma chiede un **ruolo attivo** ai cittadini, poiché il suo fine è il fine stesso della società.

- **Superamento del Bipolarismo:** La sussidiarietà fa decadere il **paradigma bipolare** (amministrazioni pubbliche vs. amministrati "privati" in subordinazione) e introduce una nuova forma di libertà che rafforza la democrazia, basata su **solidarietà e responsabilità**.
- **Oltre il Diritto:** La solidarietà sociale è talmente importante da andare oltre l'obbligo giuridico, poiché il diritto, pur essendo essenziale, rinvia a una pienezza di vita morale che è **"libertà, socialità, amore"**. Il diritto serve a ordinare la vita di relazione per **promuovere la totale vita etica** che impegna tutti.
- **Responsabilità Condivisa:** Moro promuove una **responsabilità condivisa** che supera la delega politica ("ti ho votato, ora tocca a te"). Tutti i cittadini sono chiamati in causa direttamente; se qualcosa non funziona, la domanda deve essere: **"Che cosa posso fare io?"**.
- **Articolo 3 della Costituzione:** La pubblica amministrazione ha il compito primario di attuare l'art. 3 Cost., ossia **"rimuovere gli ostacoli"** che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini e impediscono il pieno sviluppo della persona e la partecipazione.

In sintesi, la piena realizzazione dell'uomo attraverso l'esperienza sociale è la vera pienezza dello Stato, che è la società stessa. Il progetto di Moro era l'ideale di una **partecipazione attiva e diffusa** alla vita dello Stato, dove la coscienza dei cittadini è la garanzia della democrazia. La questione morale è posta al centro, poiché i totalitarismi più pericolosi possono nascere nella nostra interiorità.

# Il problema della vita (pagg. 1-13)

Il punto di partenza per comprendere la genesi ideale del **diritto** e dello **Stato** è l'impostazione del **problema della vita**, inteso come problema **morale**. Poiché la filosofia del diritto ha come oggetto l'universale giuridico, condividendo in fondo l'oggetto dell'intera filosofia—ovvero la ricerca volta a risolvere il problema dell'uomo—è indispensabile iniziare da questo punto di vista generalissimo.

Il testo muove dall'**esperienza psicologica personale**, che rende l'individuo consapevole del proprio essere e di una realtà oggettiva esterna. L'uomo si trova di fronte al problema dell'**essere** o della **vita**, che richiede una **spiegazione** e una **giustificazione**.

1. **Giustificazione Gnoseologica:** Deve fondare la certezza della validità oggettiva della conoscenza, assicurando che l'idea che l'uomo si forma corrisponda alla realtà.
2. **Giustificazione del Valore:** Soprattutto, deve indicare il **valore più profondo** della realtà totale dell'essere e tracciarne le conseguenti direttive di sviluppo.

L'uomo è il **centro sintetico** della realtà, in quanto questa assume significato in e per lui attraverso il processo di **conoscenza** e di **volontà creatrice operante**. Lo spirito umano ha il compito di intendere il **significato della vita**, che è il problema fondamentale della **filosofia**. Questo problema non riguarda solo i professionisti, ma ogni **essere razionale** che ha l'esigenza di comprendere il valore e la direzione della propria vita. Esiste un continuo e reciproco scambio tra i risultati del pensiero riflesso (filosofia) e il senso comune, l'arte, la letteratura, e la vita storica concreta.

Il problema della vita è un formidabile **problema teoretico** che impegna lo spirito a comprendere sé stesso, chiarendo il significato di questa "grande incognita". La soluzione non può essere tralasciata o rinviata, altrimenti la vita negherebbe sé stessa.

Questo processo di comprensione è un **dovere morale fondamentale**, poiché la prima esigenza dello spirito per essere sé stesso è appunto **comprendere il proprio valore**, il suo significato processuale, il suo **dinamismo**, il suo **continuo farsi**.

Accanto al **compito teoretico** (intelligenza di sé), sorge il **compito pratico**, per cui lo spirito si fa, nel suo divenire, come **intelligenza operante** e **verità che diventa storia**. I due momenti sono distinti ma unitari: la vita procede nel suo farsi **conoscendo e amando insieme**, in una comprensione dinamica e realizzatrice. Questo spiega perché il **dovere del pensiero** sia il primo dovere morale, e svela la **natura attiva** del processo di conoscenza.

Il compito infinito della vita è la **ricerca e realizzazione del proprio valore**, intesi come due momenti del suo naturale divenire. Ciò imposta il **problema morale**, che richiede di distinguere tra:

- **Puro Processo di Attività:** Il farsi della vita che soddisfa la mera esigenza di essere in movimento (pura potenza).
- **Farsi Giustificato nel Valore:** Il farsi che cerca la propria giustificazione essenziale nel **valore** di cui lo spirito è divenuto cosciente teoreticamente e che realizza praticamente.

Per fondare un'etica, non basta una concezione della vita come puro dinamismo causale; è necessaria una concezione **teleologica** della realtà. La realtà in movimento deve esprimere un **fine** o un **valore** che si incarni nel fatto, giustificando il farsi come intrinsecamente valido.

Si distinguono due momenti dell'attività pratica:

1. **Pura Potenza/Mera Economia:** Lo svolgersi della vita come affermazione di potenza, che soddisfa l'esigenza di non essere morte ma moto. Considerato in sé, privo di valore, rappresenta la **falsa vita** o il **nulla del male**.
2. **Vera Vita:** Lo svolgersi della vita come potenza e moto, ma che **realizza una verità** e si giustifica in un valore, soddisfacendo l'esigenza di un farsi **razionale**.

Il **male** è la negazione del processo in cui lo spirito fa sé stesso realizzando la sua verità; è un processo vano che, pur sembrando svolgersi secondo l'esigenza di vita, in realtà la nega. La vita morale è **tensione e sforzo** per superare l'impulso empirico verso il nulla e attuare il fine immanente della razionalità dello spirito.

Il **valore**, l'intrinseca esigenza di verità, si presenta come **legge**, una necessità ideale e immanente da attuare. La legge può essere vista in due aspetti:

1. **Aspetto di Naturalità:** L'esigenza che si pone come lo **sviluppo normale** e valido dello spirito, quasi oggetto di contemplazione e amore (la verità incontrastata).
2. **Aspetto di Impegno:** L'impulso costante che determina un **impegno faticoso** per la realizzazione (il processo nel suo svolgersi).

**Legge** e **dovere** sono due aspetti della stessa realtà: un **ideale dover essere**, visto oggettivamente (legge) o soggettivamente (dovere). Il problema etico è unire il valore al fatto, illuminando il fatto con il valore in una sintesi indissolubile. La **verità profonda** è che il valore deve diventare **particolare** (la determinazione concreta), purché il particolare non resti chiuso nell'egoismo, ma realizzi la luce universale. La distinzione tra valore e fatto è giustificata dalla possibilità che il valore non venga realizzato (il male).

I risultati filosofici non variano sostanzialmente che si parta da una concezione **trascendente** (legge data dal Creatore) o **immanente** (suprema legge dell'universale che si realizza nel particolare). In entrambi i casi, lo spirito si sviluppa secondo un'intima esigenza di verità.

Il processo etico dello spirito è **intelligenza che si realizza nella storia** o **amore illuminato** che realizza la verità che ne è la legge. La volontà umana che realizza valori è un **operante principio di amore**. L'amore, nella sua verità, è **energia conscia**, **slancio vitale** che si legittima con la verità intrinseca che realizza. Esso è un **ripiegarsi ad amare la propria profonda verità**, che è la stessa in sé e negli altri.

Lo svolgersi della volontà come amore operoso in aderenza alla verità è la **libertà dell'uomo**, la sola degna di questo nome. È la pienezza dello spirito che, realizzando sé stesso, è indipendente da tutto ciò che non sia la sua verità. La libertà non è assenza di costrizione, ma la **libertà nella legge**, nell'accordo dell'io con sé stesso.

Questo processo chiarisce le caratteristiche della determinazione morale:

- **Categoricità:** L'imperativo morale è un'esigenza assoluta che si impone per la sua verità, indipendentemente da motivi empirici. Vivere la vita in tutte le sue determinazioni deve avvenire nello **spirito della verità**.

- **Autonomia:** L'esigenza morale scaturisce dall'**essenza profonda** del soggetto, essendo la cosa più intimamente sua. Il processo di adeguazione dello spirito a sé stesso trae il suo principio di determinazione solo da sé (non smentita neppure dalla concezione cristiana, in cui la legge è intima alla creatura).
- **Universalità:** L'esigenza morale, rappresentando la verità profonda dello spirito, è **comune a tutti i soggetti umani**che abbiano superato ogni capriccio empirico e riconosciuto la suprema verità come legge di vita.

Nonostante l'ideale universalità, l'uomo raggiunge concretamente questa morale in modo faticoso e progressivo nel corso della storia, rendendo l'universalità un **ideale contrassegno** della morale, non un criterio pratico infallibile.

Il testo affronta il rapporto tra **virtù etica** e **felicità**, superando le concezioni edonistiche o utilitarie. Le due categorie non sono affatto incompatibili, ma si implicano a vicenda se si supera una concezione materialistica della felicità.

La **felicità** è la coscienza della **realizzata pienezza della propria vita** in perfetta aderenza a tutti i valori; è lo **slancio dell'amore** (il vero farsi della vita) che si svolge soddisfatto in sé stesso. La vita virtuosa è accompagnata dalla **gioia più piena e serena**.

Il **dolore**, al contrario, è la coscienza del male e dell'intimo laceramento dello spirito. Se il dolore è attivamente operante (come amore), la crisi è superata e lo spirito riconquista sé stesso. Poiché il male non è mai definitivamente superato nella vita umana, la **piena attuazione etica e gioia** non sono praticamente raggiungibili. Tuttavia, l'uomo giusto intravede nel dolore la gioia dell'accordo con sé stesso e lo ama come rivelazione della sua suprema verità.

In conclusione, la **fede nella gioia** che traspare in ogni dolore, l'attesa ansiosa della verità, della bontà e della razionalità della vita, è la **sola vera molla potente** che spinge all'azione. Il dovere di vivere non è costrittivo, ma la rivelazione di un'amabile verità da realizzare. Questa serena coscienza di verità e gioia dà significato ad ogni esperienza e, inserendola nell'assoluto, toglie l'inganno del tempo.

# Lineamenti dell’esperienza giuridica (pagg. 15-25)

La **legge morale**, già descritta in precedenza, è necessariamente **universale**. Essa è la voce della ragione, l'esigenza propria della natura umana comune a tutti, e guida la vita. La **vita morale** è essenzialmente vita dell'universale, attuazione quotidiana di una coerenza dell'uomo con l'ordine totale della realtà e ricerca costante della **vera umanità**. I fini ultimi sono propri di ogni uomo. La legge morale vissuta è l'elemento universale ed eterno che accomuna gli uomini in un impegno eguale e inderogabile.

Ogni individuo che ricerca la verità nella propria vita è immediatamente riportato al **tutto**. Il ritrovamento del proprio **io universale** (l'io vero) coincide con il ritrovamento degli **altri** come diversi e uguali, come umanità e **fraternità**necessaria.

Nella consapevolezza dell'universalità della legge morale, il soggetto sa di avere il consenso di tutti gli altri soggetti sulla direttiva della sua azione. L'azione non è di interesse solo individuale, ma è **necessariamente sociale**, incidendo sul destino dell'intera esperienza sociale e manifestando l'esigenza della **comunità umana**. L'universalità della legge offre un criterio sicuro per fondare tale comunità.

I riflessi sociali dell'azione rientrano tra i criteri di determinazione dell'azione individuale, costituendo un dato di interesse singolare. Il problema della convivenza sociale, prima di essere oggettivo e collettivo, è **individuale e morale**. Il soggetto risolve il problema sociale attraverso un problema di **adeguamento al suo io profondo** e di accettazione personale della legge universale. L'etica è, per sua natura, un'esperienza sociale, nonostante l'insostituibile responsabilità personale.

La vita morale non si esaurisce nell'aspetto individuale; essa coinvolge necessariamente il punto di vista **sociale e oggettivo** (collettivo). Per la direttiva e il valore dell'azione, non bastano gli orientamenti individuali, ma sono necessari quelli collettivi.

Questo passaggio è segnato dall'emergere della **pretesa** del soggetto di fronte all'**obbligo** di un altro soggetto; è l'affermarsi di un **cointeresse sociale** affinché gli sviluppi individuali siano conformi alla legge universale. Qui si colloca l'**esperienza giuridica**, o **diritto**, inteso come esperienza più che come mera norma.

Il diritto non è una fonte normativa autonoma o una volontà onnipotente dello Stato, ma un **momento della vita morale**. È il passaggio dal punto di vista soggettivo a quello **oggettivo** della prassi. L'essenza del diritto è il **rapporto** con la sua caratteristica di **bilateralità** e **oggettività**. Il diritto è la **costanza irriducibile** e ineliminabile di questo rapporto, in cui i due termini restano sullo stesso piano, in **equilibrio di giustizia**.

Il diritto è **fenomeno di resistenza di azione ad azione**: l'azione che non cede il suo diritto di essere e che si difende. È l'emergere dell'**altro** non più come elemento del sistema dell'uno, ma come soggetto che **vale per sé stesso**. È il riconoscimento della vita altrui come **autonoma** e **indisponibile**.

La società nella pienezza del suo significato nasce quando il valore della molteplicità non è più solo in funzione dei fini personali del singolo, ma assume un'importanza **autonoma e potente per sé stessa**. In questo senso, il diritto rappresenta il **trionfo dell'individualità della persona umana** in quanto dotata di valore universale, un valore che si afferma e si riconosce nel **confronto con l'altro**, costringendo quest'ultimo a piegarsi di fronte al suo valore con assoluta oggettività. La vita del diritto, nella sua essenza, è **vita morale**.

L'azione contropposta all'azione non esaurisce il fenomeno giuridico, perché, oltre ai soggetti immediatamente interessati, interviene un **interesse mediato** che coinvolge la **società intera**. L'azione umana, coerente o meno con la sua ragion d'essere, incide sulla vita sociale e sull'attuazione dei fini ultimi dell'umanità.

L'umanità tutela questo supremo interesse (collettivo e personale) opponendo la sua **azione** a quella del singolo, in concreto tramite l'azione di **organi sociali** (funzionari della collettività). Questa azione sociale ha carattere di **sanzione** e si collega all'azione illecita, integrando e consolidando la resistenza individuale con una forza superiore (**forza di tutti**). Essa è l'ultima forma concreta di intervento, che potenzialmente accompagna anche la fase della mera pretesa pacifica.

L'azione giuridica è quella di cui si risponde socialmente, destinata ad avere riflessi nella società e promotrice di resistenze ineliminabili. Il mondo del diritto è il mondo dell'azione che si oppone all'azione, della forza che resiste alla forza. Tuttavia, questa socialità combattiva svela la **legge**, il **criterio della giustizia**.

Le azioni che si scontrano e si equilibrano obbediscono a una **legge universale**, l'**etica**, che indica i fini ultimi della persona e funge da criterio di **compatibilità sociale**. Le azioni che si incontrano non sono mere forze brute, ma **forze illuminate** dal valore di ordine universale della conformità alla legge.

Il diritto interviene quando la resistenza è **razionale**, **giustificata**, e **giusta**; quando può esserci una resistenza non solo fisica ma **ideale**, alla stregua dell'universalità. Questo non elimina la permanenza inalterabile del rapporto (l'oggettività) e la resistenza in atto come forza, ma introduce l'elemento nuovo della giustizia. Il diritto è **forza usata a servizio della giustizia**, **forza qualificata e giustificata**.

I due momenti, **giustizia** e **forza**, sono entrambi essenziali e distinti per definire l'esperienza giuridica:

- Un'azione giusta che non si imponesse come forza e non resistesse ci porterebbe **fuori** dal mondo giuridico.
- Un'azione che si imponesse come forza senza una qualificazione di giustizia universale ci porterebbe nel mondo della **forza bruta** e della violenza, contro l'uomo e la società.

Il diritto è una **forza giusta** o una **giustizia forte e operante**, che non rinvia la difesa e attende che giustizia sia fatta. Non cede il campo nell'interesse dell'altro, ma anche nell'interesse di colui che compie l'ingiustizia e dell'umanità intera.

Questa compenetrazione di giustizia e forza (o etica ed economia) solleva un grave **problema umano**: se sia la forza in quanto tale (determinante economica) o la giustizia (determinante etica) a guidare l'agire. La presenza della forza può apparire superflua o un'offesa alla libertà dell'uomo eticamente orientato, e può essere scambiata per una mera **eteronomia** (comando esterno).

La **crisi del diritto** è essenziale alla sua definizione. L'antinomia tra la definizione economica e quella etica si risolve tenendo conto del **superamento** del diritto: la vittoria dell'etica sull'economia porta **fuori dal mondo giuridico**, nella pienezza della **libertà** e della **socialità morale**.

Il diritto ha una **istanza alla sua stessa negazione**, rinviando alla pienezza della vita morale che è libertà e amore, potenziando il suo costitutivo dell'amore. I **fini ultimi** del diritto sono propriamente **metagiuridici** (la piena umanità).

Il vero motivo essenziale del diritto è la produzione di un **mondo sociale ordinato** con la partecipazione **cosciente e libera** di tutti i soggetti, dominato da motivi di adesione intima e personale. Una **"chiesa"** che superi e includa lo Stato e ogni ordinamento basato sul compromesso giuridico, e che nasca dal dolore della crisi del diritto.

Guardando ai suoi fini ultimi, il diritto rappresenta lo **spiegamento più completo della verità sulla vita** e il trionfo dell'**obbiettività nella subbiettività**.

Quando l'accettazione della legge riconosce l'autonomia dell'altro e supera l'esteriorità della resistenza, la società umana si stabilisce pienamente:

- **Piena Obbiettività:** Estensione del valore protettivo e obbligante dell'esigenza morale ad altri soggetti.
- **Piena Subbiettività:** Obbedienza a una legge personale in accordo attuato con tutti i soggetti.

Occorre dissipare l'equivoco della **legge giuridica come volontà imperativa e coattiva** dello Stato. Il diritto è un **interferire di libere azioni** che obbediscono al criterio di universalità morale. La **formula della legge** si limita a riprodurre l'andamento reale e libero della vita sociale.

Essa non è una volontà autonoma, imperativa e coattiva. Solo l'**intima esigenza morale comanda**. Questa voce è di **universalità** e si leva dal profondo di ogni uomo. È un'esigenza personalissima e collettiva insieme. La formula goffa della legge può sembrare una volontà collettiva e imperativa, ma non lo è. La **volontà morale, in quanto universale**, è, nell'atto in cui è volontà della singola persona, **volontà di tutti**. La prova della totalità del volere giuridico sta nella volontà coincidente dell'altro soggetto e nella reazione correttiva di fronte alla sua mancata attuazione.

# La società (pagg. 141-149)

Per affrontare il tema dello Stato, è necessario un chiarimento preliminare sulla **società** e sulla sua considerazione autonoma. Benché la società sia la base dello Stato, che si definisce come "società che si svolge secondo un ideale di giustizia," e benché le esigenze della ricerca impongano di frammentare la verità in aspetti autonomi, l'analisi della società è cruciale per comprendere lo Stato. Le riflessioni sulla società sono implicite nella definizione dello Stato stesso.

In primo luogo, la società si presenta come **molteplicità**: la coesistenza di più uomini, estesa fino a comprendere l'intera **umanità** nel suo divenire storico, incluse le generazioni passate, presenti e future.

Tuttavia, questa intuizione è incompleta. La società non è un "puro irrelato molteplice," ma un **sistema di relazioni** in cui ogni individuo si integra nel tutto. Queste relazioni, sebbene nascano da dati empirici come il bisogno e la divisione del lavoro, sono in realtà **idealmente necessarie**.

La necessità dei rapporti sociali deriva dalla natura stessa degli individui che costituiscono la società. Indipendentemente dalla concezione adottata—**trascendente** (l'uomo come creatura di Dio con una legge di amore intrinseca) o **immanente**(l'uomo come particolare manifestazione di un principio universale)—si giunge alla conclusione che la molteplicità ha un'**anima unitaria** comune, che fonda la **legge universale della realtà**.

La **relazionalità** è, pertanto, necessaria per ogni soggetto. Rifiutare l'incontro con gli altri "io," nei quali si riconosce la stessa verità, significherebbe precludersi la via alla conquista del vero sé (l'esigenza morale). Superare l'angusto limite della particolarità egoistica è l'attuazione della propria verità universale.

La "naturalità della società" non va intesa in senso utilitario (soddisfazione dei bisogni), ma come espressione di questa **necessità ideale**: negare l'espansione del proprio io negli altri significherebbe negare la propria natura.

La **vita sociale** ripropone in un ambiente più vasto lo stesso **problema etico** individuale. Il fine della società, la sua profonda verità, è l'**adeguazione alla verità universale**.

È fondamentale riaffermare il **naturale dinamismo** della vita sociale contro la concezione che vede la società come uno "immoto stare d'individui" cristallizzato dal diritto. La vita sociale è il **moto stesso dello spirito**, ed essere in società permette di vedere l'operosità etica come un **cooperare** in una fitta rete di rapporti che si intrecciano e si integrano per la realizzazione della verità umana.

Nel regolamento giuridico dei rapporti si distingue tra:

1. **Astensione (fatto negativo):** I soggetti si astengono da attività che interferiscano o disturbino l'attività altrui.
2. **Collaborazione (fatto positivo):** L'attività di alcuni soggetti rende possibile la vita di altri.

Entrambe le forme esprimono la vita sociale e sono in adesione alla verità universale. Tuttavia, per evitare incomprensioni, è cruciale ricondurre l'astensione e la collaborazione a una **fondamentale**

**unità**, che è sempre **qualcosa di positivo e attivo**; l'astensione stessa è un comportamento e uno spirito che si svolge secondo la sua legge.

Il problema sociale è il problema morale visto dal profilo della sua **universalità accentuata**. Nella società, non solo ciascun soggetto risolve il proprio problema di vita (includendo la considerazione degli altri), ma si crea una **solidarietà sociale operante**. Il problema dell'uomo diventa **problema di tutti**, e la società oggettiva è cointeressata alla sua soluzione.

L'operare di ciascuno, considerando l'altro, è il solo mezzo per risolvere il proprio problema personale e la propria vocazione all'universale. La vita etica, anche negli aspetti più personali, include sempre un'**istanza sociale** e contribuisce allo sviluppo totale dell'eticità comunitaria. Si verifica uno scambio: il singolo è portatore di **valori universali** che trascendono la sua particolarità, e, d'altra parte, tale valore universale deve essere rivissuto e apparire come **funzione della personalità singola**.

L'anima della società è la **relazione**, che implica la molteplicità ma la supera instaurando l'**unità**. Questa unità non è indifferenziata, ma è **unità nella distinzione**, coesione ideale del molteplice che è un continuo processo e sforzo di conquista.

La relazione che anima la società e ne realizza la verità profonda non è un mero contatto, ma una relazione che riconduce i termini particolari al **valore universale** di cui sono espressioni. La sola forma di relazione umana, da cui scaturiscono tutte le altre, è l'**amore**.

Si considerano due concezioni tradizionali della società:

1. **Concezione Meccanica (Atomistica):** Presenta la società come puro dato esteriore della molteplicità, ignorando il nesso organico ideale che unisce i singoli.
2. **Concezione Organica:** Considera la società nel complesso relazionale necessario, inserendo ogni elemento nel tutto con una funzione definita. Questa visione, specialmente negli eccessi biologici o psicologici, rischia la **svalutazione della personalità umana** come elemento cosciente e di valore assoluto. La persona, pur aprendosi generosamente alla società, si spiega alla luce dell'universale, e l'esperienza sociale ne è una **funzione**.

L'errore sta nel non riconoscere il **valore assoluto della persona**, che può assumere qualsiasi funzione sociale. La verità si coglie **integrando** le due visioni: la società è essenzialmente **relazione** (superamento della concezione meccanica), ma l'unità è creata dalle **singole personalità** di valore assoluto (correzione della concezione organica deteriore) nella loro adeguazione all'universale.

Si può parlare di una **personalità della società**, intesa come indicativa dell'**unitaria esigenza universale** che è la legge dello spirito umano manifestata in tutti gli uomini particolari.

Questa visione oggettiva dell'unità sociale è utile per intendere il significato della **sovranità dello Stato** e i temi di autorità e libertà. La società non comanda per una volontà arbitraria, ma per l'**universale che esprime**, il valore che in tutti i singoli si realizza. In questo senso, la società comanda per Dio (trascendente o immanente).

È essenziale chiarire che questo valore oggettivo vive necessariamente nel molteplice; è sempre **conquista della personalità singola** nella sua adeguazione all'universale, una sua **funzione**. La verità è che l'unità ideale della società vive *"in interiore homine"*, facendosi in ogni istante nella coscienza dei singoli individui.

Il valore della società si identifica con il **pieno valore della vita umana**. Non è corretto parlare di un potenziamento dell'individuo nella società o di una progressione di valore da una vita "individuale" a una "sociale."

La verità è che **non esiste vita etica al di fuori della società**, e l'infinito valore della persona si realizza come infinito solo in essa. Il valore della vita sociale è **solo e interamente il valore dell'umanità**.

La relazione che esprime questo processo universale è una **comunione**: i processi di vita di ogni persona confluiscono, senza confondersi. Poiché la vita è verità, amore operoso e gioia, la società è **comunione di verità, di amore, di gioia**, un processo unitario che si manifesta in particolari espressioni.

Anche i momenti **negativi** (male e dolore) hanno un significato sociale. La società è **comunione anche di male e di dolore**, una **solidarietà** per cui ogni realizzazione o inattuazione del vero tocca tutti gli individui, ed è in qualche misura, in tutti e per tutti, negazione del valore. Questo conferma il **cointeresse** di tutti alla risoluzione del problema umano totale.

In conclusione, la società non è il "dramma" che impedisce all'io di ritrovare sé stesso o un tentativo di alienazione, ma il **processo necessario** attraverso il quale l'io ritrova definitivamente la sua profonda verità.

# I fini dello Stato (pagg. 179-184)

L'analisi dei **fini dello Stato** mira a comprendere la sua **natura essenziale** sotto il profilo dei complessi di scopi che esso deve realizzare. Il "fine" non è una situazione esteriore cui la collettività tende, ma l'**intima legge** e l'**intrinseca razionalità** del processo attraverso cui lo Stato, come società, si sta facendo. Si tratta di riprendere il concetto della natura dello Stato sotto il profilo della sua **ragion d'essere essenziale**, per cui esso è ciò che è e non potrebbe essere diversamente senza negarsi.

Questa prospettiva mostra la superficialità della posizione dottrinale che dubita della possibilità di definire **fini assolutamente validi** dello Stato, ritenendo che si proponga solo scopi storicamente variabili all'infinito (come la difesa dell'ordine giuridico, il benessere sociale, ecc.).

Tale posizione empirica è inaccettabile nello spirito che domina questa indagine, anche se essa riesce a individuare quelli che sono realmente fini essenziali, nel senso che sono **coerenti alla natura** dello Stato e quindi **assolutamente validi**. L'empirismo contiene una verità: la distinzione tra fini essenziali e **fini contingenti** (la molteplicità variabile in base alle intuizioni di civiltà). Tuttavia, i fini storici perseguiti dalla società organizzata a Stato sono sempre **attuazione di una verità**; promuovere questa verità in tutta la sua ricchezza è la **ragion d'essere essenziale** dello Stato.

Per intendere il significato umano dei fini dello Stato, è utile un raccordo critico con le due grandi intuizioni storiche: lo **Stato di diritto** e lo **Stato etico**. Queste formule rappresentano un processo di **chiarificazione** e **autogiustificazione**attraverso cui lo Stato prende coscienza della propria essenziale ragion d'essere, che giustifica e dà norma al suo sviluppo concreto.

1. **Stato Assoluto:** La sua formula esprime una rinuncia a definire limiti o mete finali dell'attività statale. Interpretata letteralmente, essa è l'**abdicazione** dello Stato ad essere secondo la sua natura e la sua **negazione**, poiché identifica lo Stato con la persona del reggitore, rifacendosi a una posizione grettamente particolare. Tuttavia, nella prassi, non esistono Stati completamente assoluti, in cui manchi ogni senso superindividuale e razionale. L'assoluto è una **coscienza velata e oscura** della intrinseca razionalità dello Stato, che tende a evolvere verso una coscienza chiara della sua essenziale eticità.
2. **Stato di Diritto:** Afferma in modo decisivo (ma incompleto e ambiguo) l'essenziale eticità dello Stato. Lo Stato è ordinato al fine essenziale della **garanzia della coesistente libertà delle persone** attraverso un ordine giuridico che consenta a ciascuna di attuare i propri fini umani e produrre **valori etici**. Il suo significato è polemico e ricostruttivo rispetto allo Stato assoluto, richiamando il **significato umanistico** dello Stato, l'autonomia delle persone e il fatto che lo Stato è un'esperienza sociale dominata da una legge.

Il limite maggiore imputato allo Stato di diritto è la concezione di una **estraneità della persona** (portatrice del valore etico) rispetto allo Stato. Lo Stato di diritto resta un **ordine esterno** con valore di **condizione** per il compiersi dei valori etici, che si sviluppano autonomamente dalla persona. Di conseguenza, il suo fine diviene la mera **garanzia della persona**e non il **totale svolgimento dell'eticità nella storia**.

3. **Stato Etico:** Guarda a una complessità più ricca, vedendo lo Stato investito del compito di **promuovere la cultura e sviluppare l'eticità** nel senso più vasto. L'eticità e la cultura non sono estranee allo Stato, ma ne costituiscono il **tessuto di vita**. Tutta la vita umana è inserita

nello Stato, che acquista espressività in ragione della complessità dell'esperienza sociale che accoglie. Il valore di questa concezione è il richiamo alla **vasta comprensività** della categoria, che accoglie intera la vita sociale nel suo valore umano, armonizzando la complessa varietà degli scopi nell'ambito dello Stato. Le concezioni di Stato di Diritto e Stato Etico sono da considerarsi **complementari più che contrapposte**.

Riprendendo la definizione propria dello Stato, il fine si chiarisce attraverso la distinzione della **sovranità** nel suo momento di **potestà pura** e nel suo **concreto svolgimento** come norma della volizione concreta.

Lo Stato comprende **ogni volizione concreta** che si compie nell'esperienza sociale, purché si svolga in un **ordine sociale**che trova nella norma il suo principio di determinazione e valore. La sua **ragion d'essere** è la **compiuta realizzazione dei fini dell'uomo**.

- Dire **Stato** equivale a dire **società** (sviluppo umano nella coesistenza necessaria), ma anche, e significativamente, **sviluppo dell'umanità secondo la sua intrinseca legge** e quindi in un **ordine**.
- Il fine dello Stato è il suo essere secondo la sua ragion d'essere: il **farsi dell'intera vita** nel suo significato sociale e secondo la sua propria legge, che nello Stato si ritrova.

Lo Stato è **giuridico** se il diritto è inteso nella sua profonda anima etica, assumendo il compito di dare **valore e sicurezza**a ogni svolgimento umano tramite la norma. L'ordine dato dallo Stato non è una condizione esterna (come nello Stato di diritto), ma risolve in sé il condizionato. Lo Stato è **eticità che si svolge** nel suo contenuto umano, non una condizione esterna che ammette sviluppi fuori di sé.

Il **fine ultimo** dello Stato è di essere **sviluppo completo di vita umana** nella sua necessaria socialità e ricchezza di valori, ma non una vita umana qualsiasi, bensì **umana di vera umanità** e perciò **etica**. È l'esperienza umana che **riconosce la sua legge e si fa secondo essa**.

Lo Stato dà spazio a:

1. Ogni **attività umana concreta** che si svolga in modo solidale e con anima spiritualmente sociale.
2. Ogni **attività sociale associata** volta a promuovere la **civiltà e l'eticità** dei singoli, con un'efficacia storica superiore a quella del singolo.

Qui si ritrova il significato profondo della concezione **etica** dello Stato, che non diminuisce la sua ricca umanità limitandolo alla sola funzione di garanzia. Lo Stato si dimostra **Stato etico** perché compiutamente umano e storico, ed è **Stato giuridico** perché per diritto si intende il valore avente funzione determinante della realtà umana sociale. **Stato di diritto e Stato etico contrassegnano in fondo la stessa realtà**, in cui valore e fatto si compongono in sintesi.

Le idee di **umanità** e **superindividualità** (dove superare l'individualità, intesa come capriccio, significa libertà e verità) si pongono come limite invalicabile e criterio di valore. L'umanità è la **ragion d'essere** dello Stato: vita ricca di contenuto, norma limitatrice e liberatrice, potenza e valore, socialità che non nega la persona, e persona libera nell'ossequio alla sua legge di vita.

# Autorità e libertà (pagg. 185-191)

Il tema dell'autorità e della libertà è fondamentale, poiché gran parte della storia è una lotta per la conquista della **libertà sociale**, che deve salvare la dignità e l'autonomia della persona pur confermando la sua vocazione all'incontro con gli altri.

Il problema della libertà sorge dalla stessa definizione di **soggettività**, intesa come **creatività e libertà**. Dire "soggetto" equivale a dire sviluppo, moto, **processualità**, "farsi". Questa considerazione pone l'opposizione tra **spirito** (creatività libera e operosa) e **natura** (immoto stare che attende di essere ricreato).

Il problema della libertà esiste anche prima dell'incontro sociale. La **potenza fisica** (o libertà meramente economica) del soggetto porta in sé la necessità di una **giustificazione e di un valore**.

Questa ricerca di razionalità e valore porta il soggetto a scoprire il **limite immancabile** posto alla sua libertà fisica dalla **legge etica dell'azione**. Questo limite non è negativo, ma ha il **positivo significato di dare valore assoluto** a ciò che della possibilità fisica resta salvo.

La **libertà etica** non è solo un limite, ma **espressione della suprema dignità dell'uomo**, indicatrice di un valore che conferisce senso di infinito alla vita umana. Questa legge etica è di **autonomia**, in quanto scaturisce dal **vero io del soggetto** e ne è la norma, indipendente da qualsiasi altra cosa. Solo accettando tale limite, la problematica del libero farsi dell'uomo si risolve, poiché il farsi appare giustificato ed espressione di valore assoluto.

La considerazione dell'uomo in **società** (coesistenza e interferenza di soggetti liberi) ripropone con nuova vivezza il problema del limite della libertà fisica.

La coesistenza, risolvendosi in un **impedimento reciproco** alle estrinsecazioni illimitate di potenza, è la prova evidente della **irrazionalità di una libertà meramente fisica e senza limiti**. L'idea del limite è qui data da una considerazione di **fatto e utilitaria**, che risolve il problema della libertà nel senso del limite in base a un criterio economico, senza scoprirne ancora il profondo valore umano.

L'incontro sociale non è solo con il singolo, ma con la **società nella sua interezza**, come una muraglia invalicabile che nega la potenza fisica. La scoperta dell'**alterità** come brutale negazione della propria affermazione bruta genera un vicolo cieco. Una norma limitatrice fondata sul mero fatto non può essere concepita come un criterio superiore al fatto stesso; l'ordine basato solo sull'irrazionalità si nega continuamente. Qui, la rinuncia non è razionale, ma **impedimento**.

La situazione di stallo svela l'esigenza ineliminabile di ascendere al **piano etico**, dove il limite non è subito, ma **liberamente accettato**, e nel limite si instaura un valore, trasfigurando la libertà fisica in quella **veramente umana**.

Nella sfera etica, il soggetto scopre, nel dovere, il limite e il vero valore della sua libertà. È implicita una determinazione di **ordine universale** che è la **legge etico-giuridica**, il **diritto**, ovvero la legge etica vista nel suo aspetto caratteristico di ordinatrice della realtà umana nella sua **socialità essenziale**.

La legge etica, universale e comprensiva, non solo indica la concordanza di tutti i soggetti sul piano della vera umanità, ma è anche **imperativo di rispetto e sviluppo della dignità umana di tutti**. Essa

è criterio di un ordine universale che il singolo instaura accettando il limite altrui come imposto non da una irrazionale necessità di fatto, ma dalla **propria esigenza morale**.

Come nell'individuo astratto la libertà si trasfigura nel limite da fisica a etica, così nella vita sociale essa diviene **etico-giuridica**. Il senso umano della libertà è che l'individuo la celebra nella società **accettando, con libera amorosa adesione, il limite** che gli altri pongono alla sua vita, un limite che è lo stesso **veramente liberatore** dato dalla sua legge etica. La costrizione esteriore della libertà fisica altrui si trasfigura nella coscienza morale in un **limite intrinseco e razionale**.

Obbedire all'esigenza sociale significa corrispondere alla **vocazione umana** che parla dal profondo della coscienza morale, **assoggettarsi al proprio vero io** e perciò **liberarsi**.

Poiché la vita etica ha un carattere **sociale essenziale**, la libertà etica non è pensabile al di fuori della sua necessaria espressione sociale.

La ricerca della libertà non ha un significato puramente negativo di affrancamento dalla pressione altrui, ma richiama al **necessario essere sociale della libertà etica**. L'individuo, nella sua conquista, sente la sua eticità che lo immette nella società e lo immerge nello **Stato** con la sua intera vita, facendo sentire l'esperienza statuale come **necessaria espressione**della sua libertà.

L'**obbedienza leale** e il **comando assoluto** richiesti dal tutto sociale sono la **suprema legge di verità**. Questo comando è l'affermazione del valore della legge da parte di tutti gli altri soggetti. Se l'esteriorità e l'astratta oggettività della legge possono sembrare un comando **ad extra**, questa è un'illusione che il soggetto dissolve sul piano dell'eticità, riconoscendo quella determinazione universale come **sua legge** ed espressione dell'universale che è in lui.

La libertà della determinazione etica è ancora più certa nell'esperienza sociale, perché l'autonomia della legge è fondata sulla sua **universalità**, che diviene tanto più chiara quanto più gli uomini, posti sul piano dell'universale, **concordano nell'affermarla**.

Nonostante le considerazioni che svelano l'unità della libertà e la sua necessaria espressione nella società, quello dell'autorità e della libertà resta **veramente un problema, un eterno ineliminabile problema**.

Questo è dovuto al fatto che l'innalzarsi del singolo all'universale è un **processo e uno sforzo faticoso**, un lasciarsi alle spalle la libertà fisica (non senza reazione e dolore) per porsi sul piano della vera umanità. Il dramma si acuisce nell'esperienza sociale per la presenza degli altri soggetti che affermano il valore della legge, poiché si rende necessaria una **più difficile ascesa all'universale** che dissolva il senso dell'esteriorità del comando sociale, per ritrovarvi l'anima della legge universale.

Infine, si deve tener conto della **storica determinazione** per cui l'universale etico-giuridico si esprime in un **diritto positivo determinato**. Quest'ultimo avrà sempre un **residuo ineliminabile di inadeguatezza** di fronte all'universale, lasciando aperta la via ai contrasti. La voce della coscienza individuale si leverà contro la determinazione giuridica positiva (con la pacifica o violenta rivoluzione).

Il problema dell'autorità e della libertà è un **gravissimo problema umano** e un incessante sforzo di conquista, il cui senso è la **continua lotta per un diritto giusto**, in cui il singolo possa convenire con la collettività, sentire la legge come sua e celebrare in essa la propria libertà.

# Il momento politico umanistico dello Stato (pagg.211-222)

Dopo aver esaminato il momento potestativo della sovranità (riferito alle funzioni legislativa e giurisdizionale), si passa al momento che corrisponde alla **funzione esecutiva o amministrativa**. Questo momento richiama l'**azione storica concreta** con cui i singoli e la società unitariamente considerata perseguono, nella solidarietà sociale, **tutti i fini umani**.

Si passa dalla **sovranità pura**, in cui la società vuole l'universale (la legge) come direttiva e valore, al momento in cui la vita sociale si svolge, **realizzando quella verità** posta dalla società sovrana (la legge). Questa attività storica concreta, che si svolge nello Stato *sub lege*, è una parte essenziale della sua vita e include l'azione del singolo nella sua singolarità, pur sempre aperta all'esigenza sociale.

Prima di analizzare l'attività specifica della società per indirizzare il singolo, si esamina la complessa e varia **attività di ogni soggetto nello Stato**, che realizza la legge dettata dalla sua coscienza morale in accordo con la volizione sociale.

1. **Complessità di Estensione:** In questo momento, i soggetti operanti sono **tutti gli uomini** che compongono lo Stato, i quali realizzano nella volizione concreta il valore universale della legge etico-giuridica. Non solo coloro che agiscono come organi della collettività.
2. **Complessità di Contenuto:** Nessun fine perseguito dall'azione umana è estraneo alla vita dello Stato. Qualunque sia lo scopo concreto dell'azione singola, purché sia **umano e vero** (coerente alla verità della legge), è perseguito legittimamente nello Stato.
3. **Carattere Solidale e Ordinato:** L'operare è sempre nell'ordine etico-giuridico, espressione della sovranità, e si svolge nella **tipica solidarietà sociale** cui la legge, come esigenza etica universale, dà norma.

L'azione del singolo è il luogo dell'interferenza tra l'esigenza etica della coscienza personale e il **criterio di valore** che la società sovrana pone come **illuminazione, avviamento e aiuto** alla volizione concreta.

La legge (prodotto del legislatore) e la sentenza (prodotto del giudice) sono **creazione e ricreazione della universale solidarietà** nell'affermazione del valore dell'azione. Questo prodotto storico è un **dono amoroso della società** al singolo, impegnato nel compito di dare verità alla sua azione.

- **Il Singolo e il Legislatore:** Nell'atto in cui pone la sua azione sotto la legge, il singolo **rifa l'intero cammino del legislatore**. Egli rende conto alla società perché l'esigenza etica è universale e postula la **concordia degli spiriti** nel riconoscerla (la solidarietà) come riprova efficace della sua universalità. Cerca la piena concordia di tutti i soggetti nel porre la legge per la propria azione.
- **Autonomia e Solidarietà:** La legge non è un meccanismo travolgitore, ma un'esperienza di cui tener conto, espressione della solidarietà già costruita disinteressatamente. La **solidarietà confortatrice** non può essere imposta (sarebbe negazione di solidarietà), ma il singolo vi si inserisce spontaneamente. Egli è **autonomo determinatore**della verità dell'azione, ma richiama e sente concorde l'intera società sovrana per avere certezza del valore e dell'universalità della sua azione.

- **Il Singolo e il Giudice:** Anche nell'attuazione giurisdizionale, dove si è smarrito il principio di valore, il singolo non può essere ricettore passivo della verità ritrovata dal giudice. Egli **collabora attivamente** nel processo per ricreare la sintesi sociale. La verità espressa nella **sentenza** viene data al singolo, e questi, lungi dal riceverla passivamente, le **dà vita e la rende sua**, rifacendo il cammino di legislatore e giudice.
- **L'Insufficienza della Coercizione:** Il porre il singolo in **fisica posizione di giustizia** (conclusione del processo) non ha significato etico definitivo finché il singolo stesso non abbia **eticamente, cioè liberamente, voluto la situazione**. L'adesione del singolo è indispensabile; spetta a lui dire la parola decisiva.
- **Rifiuto della Verità Proposta:** Il singolo può rifiutare di accordarsi con la solidarietà proposta, magari perché la sua ricerca di verità lo ha portato a una **nuova e diversa solidarietà**. In tal caso, il singolo, nel suo sdegnoso rifiuto, è **giudice del suo giudice** e portatore di valori etici supremi, anche se in apparenza vinto. Oppure il rifiuto può essere una **negazione della verità** da parte del particolare che non sa elevarsi all'universale (il "residuo misterioso di male").
- **Conclusione sulla Volizione:** Il normale accordo con la solidarietà universale conferma l'**assurdo di una considerazione dell'operare sociale come pressione fisica o psicologica**. La sovranità non è forza travolgente, ma **criterio di valore**, efficace solo in quanto riconosciuto come vero, ricreato e sentito come proprio nella **coscienza etica e nella libertà del soggetto**.

Il ricco contenuto di questo momento si arricchisce con un'altra forma di azione: la **funzione politica**, in cui la società opera solidalmente per **fini tipicamente ultraindividuali** (o superindividuali).

- **Scopi Superindividuali Umani:** "Ultraindividuale" non significa dimenticare l'individuo, ma operare per la persona umana nelle sue **esigenze generali** e per la società intera come tale. I benefici ricadono su ciascun singolo. Tali fini superindividuali mirano a **promuovere la vita individuale**, arricchendola di valori e allargandone le possibilità.
- **Organismi e Collettività:** Esempi si trovano negli **organismi sociali particolari** (più o meno vicini allo Stato) che promuovono scopi limitati. La più alta espressione di questa solidarietà è l'**intera società** che costituisce l'esperienza sociale dello Stato, considerata unitariamente come **persona superindividuale**.
- **Solidarietà Caratteristica:** Il singolo si inserisce in un organismo, conferendo il suo contributo per **scopi essenzialmente superindividuali** (è un "socius", non un "singulus"). Lo sforzo del singolo si inserisce in uno **sforzo totale**, e il risultato è un **arricchimento di valori umani** per la collettività e per i singoli. La società opera di fronte a sé stessa, impegnata nell'operare efficace per il **benessere** (nel senso più nobile e umano) di tutti.
- **Promovimento dell'Unità:** Anche qui, l'operatività della solidarietà è promossa e sviluppata da soggetti (gli **organi dell'Amministrazione dello Stato**) che hanno come fine la costruzione di questa specifica solidarietà umana. Questi organi danno opera per **coordinare efficacemente gli sforzi** dei membri della collettività per il perseguimento degli scopi superindividuali.
- **Amministrazione e Governo:** L'**Amministrazione dello Stato** si costituisce nella volontà degli organi, i quali, volendo socialmente, rendono l'unità solidale operante per il conseguimento degli scopi comuni. Questi organi sono vincolati da una **disciplina rigidamente gerarchica** con al vertice il **Governo**, che fornisce le supreme direttive.
- **Carattere Umanistico:** Gli scopi dell'Amministrazione (che è una "grande umanissima cosa") sono **tutti gli scopi umani in quanto squisitamente sociali**. L'operazione della società

si svolge nell'**allargare gli orizzonti** e nell'alimentare le possibilità di ogni vita individuale. La società si fa **educatrice** e **promotrice** della vita etica.

L'azione amministrativa, che propone scopi superindividuali, non è una pressione brutale, ma si compie con la **ideale forza della legge di verità** (esigenza etico-giuridica). Ne nascono **rapporti giuridicamente regolati di diritto pubblico**tra la collettività (soggetto in posizione di supremazia) e i singoli (che compaiono come "soci"). La **supremazia** non va confusa con la **sovranità** (che è della società che vuole l'universale).

All'Amministrazione è lasciata una più o meno ampia **sfera di attività discrezionale**, soprattutto nella sfera squisitamente **politica** (che attiene ai supremi scopi della vita sociale). Tuttavia, l'azione della collettività, anche se discrezionale, **non è arbitraria**, in quanto emana idealmente dalla volontà sovrana etico-giuridica. La sovranità, attribuendo competenze, ripone fiducia nel **senso di responsabilità umana e sociale** dell'organo.

In conclusione, il momento politico umanistico arricchisce lo Stato con l'**operare solidale della società per la realizzazione di tutti i fini umani** nella verità della legge. La collettività si fa **educatrice e promotrice** della vita etica degli uomini.

Questa è una funzione di delicatissima responsabilità, che richiede una quotidiana ricerca della verità della vita umana affinché all'uomo non siano proposti fini che lo alienino dalla sua profonda natura. Questo vale soprattutto per la sfera politica, dove è facile cadere nell'equivoco della **supremazia della politica estera o dei fini di potenza**. Si dimentica che la potenza e il prestigio dello Stato devono risolversi sempre nello **sviluppo di fini etici**, senza i quali resta solo un involucro esteriore, svuotato del suo unico contenuto valido: il **valore umano**.

# Il valore dello Stato (pagg. 223-228)

È legittimo e fondamentale domandarsi quale sia il **valore caratteristico dello Stato**, poiché l'uomo è necessariamente inserito in esso in ogni momento della storia. La risposta è netta e decisa: lo Stato ha **lo stesso valore della vita umana**nella ricchezza delle sue determinazioni.

Lo Stato è nient'altro che la **totale vita umana che si svolge nella pienezza del suo valore**, in adeguazione della sua profonda legge di verità. È lo storico svolgimento di un'esperienza sociale complessa e ordinata (ordine giuridico) in cui le attività delle personalità umane si raccolgono in unità solidale. Il suo significato si commisura a quello di ogni attività umana che si compone in quest'unità.

Ogni attività umana possiede un duplice valore:

1. **Valore Particolare e Provvisorio:** Ogni attività persegue e si acquieta negli **scopi particolari** (risolvendo l'esigenza dell'*hic et nunc*). C'è una soddisfazione nel compimento della volontà secondo la sua intrinseca razionalità immediata. Questo è un primo valore parziale e provvisorio dello Stato e della vita.
2. **Valore Universale e Definitivo:** Il primo valore deve essere superato e risolto in una più alta determinazione in cui la volontà umana realizza un **universale e misterioso valore**. Ogni volizione, oltre a risolvere il problema particolare, deve risolvere insieme l'**universale problema dell'uomo**.

La norma luminosamente espressiva di tale valore universale è la **legge morale (eticità)**. L'eticità è il valore che si instaura nel limite (la norma come direttiva e criterio di scelta) e costituisce la **suprema espressione di dignità umana**.

Nello Stato, in quanto esperienza sociale nell'ordine, si realizza pienamente il **supremo valore umano**. Ciò avviene perché il criterio universale della legge morale determina la **collaborazione** e l'**ordine universale**, compiendo il destino supremo di ogni uomo.

La **grandezza della vita umana morale** si esprime nello Stato, poiché esso è **risoluzione totale del problema universale dell'uomo** nella molteplicità dei problemi particolari. L'ordine etico-giuridico non è un meccanico compaginare degli elementi, ma un **compiuto ordine etico del tutto**, che esaurisce il suo contenuto nella totale realizzazione della dignità umana nella sua necessaria esperienza sociale.

Questa eticità dell'uomo e della società (fatta di uomini non rinnegati nel loro valore individuale) è propriamente **religiosità**. È qui che la vita raggiunge il suo culmine e lo Stato assume il suo pieno significato umano. Gli uomini si ritrovano pienamente giustificati e liberi ("affrancati da ogni legame che non sia quello liberatore della suprema verità") in quel **vivere in Dio** che coincide con la realizzazione della legge di amore e di gioia. Lo Stato, nelle sue forme storiche, è l'**umanità che compie il suo destino** e realizza la sua verità liberatrice. Il valore della vita è nell'ordine, e la sua suprema grandezza si compie nell'essere dello Stato, che è ordine realizzato nello sforzo quotidiano di ogni cittadino.

Il valore supremo (la bontà, la legge di amore) è un **residuo ineliminabile di mistero** al vertice della vita, che si sperimenta in ogni istante della vita etica. La **suprema grandezza dello Stato** è nient'altro

che la misteriosa grandezza dell'uomo, anzi degli uomini, vista nella loro **concreta e immancabile posizione di socialità**.

Un punto cruciale è l'**intervento specifico della società** (nello Stato) nel processo in cui l'uomo ritrova, in ogni problema particolare, quello universale.

Le esperienze sociali tipiche dello Stato (le funzioni amministrative/politiche) intervengono **amorosamente** per porre al singolo problemi che allargano l'orizzonte della vita e per confortarlo con la propria **volizione dell'universale**.

- Il valore dello Stato si intende pienamente considerando il suo modo di essere (esperienza sociale nella verità della legge) e il suo **operare in questo processo**, attraverso cui si spiega l'intera libertà religiosa dell'uomo.
- L'intervento dello Stato è **collaborativo** e non coercitivo (non è pressione fisica), ma un **richiamo e un aiuto** dato dalla società all'uomo che cerca la sua via di verità.
- Il significato profondo dello Stato è la **collaborazione**, per cui il problema di ciascuno, essendo in gioco la sorte dell'universale, è **problema di tutti**. Tutti operano (singolarmente o in forma di solidarietà sociale) per la piena realizzazione della verità universale in ciascuno.

Le espressioni che qualificano lo Stato come **"universale," "Dio in terra," "assoluto valore," "tutto etico"** contengono una profonda verità (lo Stato è eticità e vita in Dio) ma anche un **grave equivoco o pericolo**.

L'equivoco consiste nel vedere lo Stato non come **tutta la vita nel suo significato**, ma come un'**aggiunta** o una **sovrastruttura incomprensibile**, che si superi i valori della vita ponendosi come realtà autonoma. Questa posizione, nel suo estremo, potrebbe portare a un diverso e autonomo criterio di eticità e religiosità.

È necessario riaffermare che:

1. Lo Stato è etico solo in quanto **accoglie e compone in armonia i valori sviluppati dai singoli e dagli aggregati sociali minori** (senza i quali non esisterebbe).
2. **Nessun mito può sostituirsi all'unica eticità e religiosità degli uomini.** Lo Stato non ha una sua esperienza religiosa autonoma, ma è etico in vista della **normale realizzazione di eticità** che compie, accogliendo e componendo rispettosamente le persone e le istituzioni.
3. Lo Stato è etico (è "tutto etico") a patto che **accolga tutta l'eticità della vita, senza soprapporsi ad essa con un superiore assurdo criterio**.
4. Essere etico è, per lo Stato come per il singolo, **sforzo costante e suprema responsabilità**. Lo Stato non è etico *ab origine*, ma **tale si fa**, controllandosi continuamente. Potrebbe non esserlo se spegnesse l'autonomia di valore dei singoli e delle parziali istituzioni.

Poiché lo Stato è gli uomini, renderlo etico coincide puntualmente con la **responsabilità etica propria di ogni uomo**. In questo sforzo coerente alla propria esigenza morale, l'uomo ritrova il supremo valore dello Stato e la gioia del ritrovamento del proprio io negli altri.

# Idea liberale e idea sociale dello Stato (pagg. 229-235)

Il problema fondamentale è stabilire se lo Stato costituisca l'affermazione della **personalità umana individuale** o del **tutto sociale** come tale.

Questa indagine, che si ricollega a temi come la società di fronte all'uomo e i rapporti autorità-libertà, mira a chiarire la ragione e il modo in cui la vita umana si svolge in un processo necessariamente sociale e il significato della società di fronte all'uomo. Le conclusioni saranno rigorosamente coerenti con l'idea fondamentale della **personalità etica dell'uomo**.

È assurdo presentare l'idea sociale e l'idea liberale dello Stato in forma di **reciproca esclusione**. Lo Stato possiede un'idealità coerente alla sua natura che è **liberale e sociale ad un tempo**: è **liberale perché sociale** e **sociale perché liberale**. Per giungere a questa verità, è utile partire dalle enunciazioni unilaterali e false.

L'idea **meramente e falsamente liberale** sostiene che la società (organizzata dal diritto) abbia il solo scopo di assicurare al singolo, nella sua angusta particolarità, il massimo incremento di vita, in modo che l'essere in società risulti vantaggioso.

- L'ingerenza sociale e l'operare dello Stato di fronte al singolo dovrebbero essere contenuti nei limiti che assicurino il **massimo profitto** all'affermazione della sua personalità singolare, con il **minimo di interferenza sociale**.
- **Idea Limite Falsa:** La società a servizio dell'individuo particolare ed egoista significherebbe il diritto del singolo di **servirsi di ogni altro soggetto e della stessa comunità come mezzo** per affermare la propria individualità prepotente.
- **Assurdità:** Anche riconoscendo il limite (norma economica) per assicurare al singolo il maggior sviluppo indisturbato della sua egoistica libertà fisica, l'assurdità persisterebbe: l'individuo non sarebbe ancora un uomo la cui libertà morale sorge dall'intimo della coscienza.
- **Superamento dell'Equivoco:** La società non è a servizio dell'individuo singolare ed egoista, ma a servizio della **persona umana e morale**, e cioè di sé stessa come complesso di persone umane conservate nella loro distinta autonomia di valore. La società serve la grande idea di **solidarietà morale di uomini collaboranti nella storia**, che è la sua ragion d'essere e la sua verità.

Questa progressione si basa sulla chiarificazione del **valore proprio della persona umana**:

- **Uomo come Universale Particolare:** L'uomo realizza una legge che è **liberatrice** pur limitando le estrinsecazioni fisicamente possibili (libertà e dignità).
- **Socialità Necessaria:** Tale legge è termine comune di valore ideale tra tutti gli individui, fondando la **naturale espansione** di ogni persona verso le altre in amore rispettoso e collaborante.
- Dire "uomo nel senso della vera umanità" equivale a dire **"uomo sociale"** e **"società in atto idealmente costituita."** Ciascun uomo è portatore di un mondo che comprende l'universale.

- La sostanza della vita etica si svolge come **realizzazione continua di un ordine intersoggettivo**, che è a sua volta realizzazione continua della coscienza morale operante di ogni uomo.
- Lo Stato è questa profonda sostanza: una società di persone morali che compiono il **pieno destino dell'universale valore umano** in ciascuno e in tutti attraverso infinite collaborazioni.

Intendendo il vero senso della persona, l'idea liberale dello Stato è essenziale e sociale insieme. La conclusione raggiunta è che **dall'uomo vero si giunge alla società**. Per verificarla, si parte dalla falsa concezione della socialità, per giungere ancora alla persona umana.

L'idea **falsa e unilaterale della socialità** presenta la società come un **quid oggettivo** in cui ogni palpito di umanità ed eticità è soppresso.

- **L'Uomo Dimezzato:** L'uomo entra in questo tutto come un **morto elemento**, usato per scopi non umani, a costituire un tutto organico che ha una propria giustificazione e valore **fuori dell'uomo e contro l'uomo**.
- **Ente Autonomo Inumano:** Questo ente oggettivo fatto di "uomini morti" è un edificio esteriore incomprensibile, che può solo elevarsi a mito, ma che è propriamente **fuori dell'umanità e della Storia**. Una persona sociale che trascenda l'uomo è per l'umanità **nulla**.
- **Rifiuto del Servizio Alienante:** È assurdo proporre all'uomo un "servizio sociale" o una "tipica funzionalità" nello Stato dove egli è violentemente **alienato dalla sua natura e dal suo valore**.

La formula "l'individuo per la società" e l'altra "la società per l'individuo" sono coincidenti nella loro verità, a patto di ritornare al concetto di **società come sviluppo naturale della persona**.

La società non ha una sua eticità o religiosità diversa da quella del singolo, ma conserva e sviluppa pienamente il **valore essenzialmente umano** della persona (l'uomo associato nell'ordine intersoggettivo).

Dalla **società benintesa si giunge all'uomo** (che ne svela la genesi ideale e il nucleare valore) e si svela l'idea sociale dello Stato come **essenzialmente liberale**. Allo stesso modo, **dall'uomo intero si giunge alla società** e si svela l'idea liberale come **essenzialmente sociale**.

Liberalità e socialità dello Stato sono espressione della sua fondamentale **umanità**. Lo Stato non è un semplice sommarsi di personalità, ma lo **svolgersi degli uomini tutti nella loro compiuta espressione collaborativa**. L'uomo, inteso come solitario realizzatore di eticità, è un'astrazione; la sua vera realtà è quella di **collaboratore libero** per creare l'ordine sociale, l'unico ordine reale (l'ordine dell'eticità spiegata in tutti).

Questa verità indiscutibile si manifesta nelle due categorie fondamentali della vita giuridica: il **diritto** e l'**obbligo**.

- Queste categorie sono le **forme combinate della collaborazione etica** e si rivelano in ciascuno dei soggetti (titolare del diritto e titolare dell'obbligo) come un **fatto di libertà in svolgimento**.
- La libertà è nella legge etico-giuridica che ciascuno realizza, facendosi **personale e autonomo realizzatore** di essa.

- Si svela l'equivoco delle concezioni che identificano diritto soggettivo con "interesse protetto" e obbligo con "interesse subordinato" (una visione di giustapposizione fisica di soggetti manipolati).
- Diritto soggettivo e obbligo non sono espressioni di un ordine già costituito e passivo, ma, nella loro infinita processualità, sono l'**ordine che si costruisce, il farsi dell'ordine**.
- L'ordine non è un'espressione massiccia con elementi morti e dati, ma un **vivo ordine che si costruisce** in tutti i soggetti, e non è *sopra* di loro, ma **in loro**.

La società non è un "morto prodotto" di un'attività esaurita, ma il **continuo processo** in cui il soggetto celebra la sua vera libertà nella comunione con gli altri.

# La rivoluzione (pagg. 237-246)

Affermare il **valore supremo dello Stato** (la sua natura etica come espressione della legge universale di verità che domina la vita con un dominio che è libertà) impone un problema di **gravissima responsabilità**.

Lo Stato storico deve porsi di fronte alla persona umana come **vera e piena espressione della sua libertà e dignità**. Poiché lo Stato rappresenta sempre la **pressione preponderante dei molti sull'uno**, il suo dovere è assicurare che tale dominio sia etico e liberatore, e non prepotenza brutale.

- **Conquista Perenne:** Questo adeguarsi dello Stato alla sua ragion d'essere non è un'opera compiuta una volta per sempre, ma una **conquista di ogni istante**, una fatica continua, un **farsi e non morto fatto** (l'eticità è perenne conquista di sé).
- **Rivoluzione Permanente:** Lo Stato risponde al suo valore solo a patto che adegui il suo significato etico a quell'**umanesimo fondamentale** fuori dal quale è nulla. Questo è il senso del **principio della rivoluzione permanente**, connaturata allo Stato, che indica la fatica costante con cui esso si realizza come verità.

L'esigenza di una rivoluzione permanente si verifica nei momenti tipici dell'esperienza statuale, in particolare nella **volizione sociale dell'universale (la legge)**.

- **Necessità di Rinnovamento Individuale:** Le persone umane vivono una vita etica (e quindi sociale e statuale) solo se **ritrovano perpetuamente sé stesse**, concretizzando ad ogni istante la legge universale. La verità è come se fosse smarrita continuamente per ritornare, dopo l'attimo del dubbio, più propria al soggetto.
- **Particolarizzazione della Legge:** L'esigenza immanente è quella di **particolarizzare la verità universale** (senza smentirla) per farne norma adeguata all'esperienza storica nella sua viva concretezza (da qui le apparenti variazioni della legge etica nello spazio e nel tempo).
- **Il Male come Prova:** Similmente, l'esperienza del male (smarrimento tragico della verità) è una prova dopo la quale la verità ritorna **più luminosa e salda** – non la stessa immota verità, ma una nuova verità che ha conosciuto la negazione.
- **Illecito e Giurisdizione:** L'**illecito e la giurisdizione** sono un momento di ritrovamento della verità dopo lo smarrimento (per dubbio o negazione). Questo si rivela un fenomeno costante: la vita, nel suo svolgersi vario e irriproducibile, deve **ritrovare la legge universale particolare** che la domina.

Questa **perpetua crisi e ragione di elevazione** della persona umana è anche crisi ed elevazione dello Stato.

La crisi feconda che rigenera la verità normativa si colloca essenzialmente nel momento della **sovranità pura**, dove la società intera afferma una verità normativa per l'azione (la **legislazione**).

- **Legislatore e Irrequietezza:** La sintesi della solidarietà sociale (composta dalle affermazioni di valore dei singoli) deve riflettere l'**irrequietezza, il mutare, il controllarsi continuo** della vita etica individuale.
- **Particolarità della Verità:** L'opera del legislatore non è compiuta una volta per sempre; essa è faticosa perché deve accortamente **comporre le affermazioni individuali di valore** nel sistema, tenendo conto della **particolarità espressiva** della verità storica.

- **Mutamento e Adeguamento:** Il lavoro del legislatore non ha soste; esso si risolve in una **rivoluzione lenta, pacifica, inavvertita (evoluzione)**. Con essa lo Stato si rifà valido nella sua normalità e ripropone la sua pretesa di dominare (o meglio, dominarsi) con assoluto criterio di valore.
- **Fedeltà alla Verità Effettiva:** Il legislatore deve essere **fedele alla verità effettivamente data nella coscienza dei consociati** e umile di fronte a ciò che è ritenuto criterio per l'azione. L'adeguazione dello Stato alla verità si compie in modo agevole e pacifico, riconquistando la libertà etica del singolo (libertà nella legge) in perfetta continuità storica.

L'atto con cui il singolo aderisce alla norma affermata nella collettività (sentendola come aiuto e conforto, e non come pressione) è un momento di **rivoluzione**.

- Questo atto rappresenta il **perpetuo controllarsi della solidarietà sociale** da parte del singolo, il quale, essendo personalmente impegnato a volere, è sensibile al mutare della vita storica e ripropone il problema della validità della norma data.
- **Rifiuto del Singolo:** Il **recalcitrare del singolo** ad accogliere un valore che appaia inadeguato alla situazione particolare, e il suo sdegnoso rifiuto di una legge "morta" in favore di una "sentita" all'azione, è il **principio della revisione delle posizioni di valore della collettività**.
- **Caduta delle Costruzioni Vane:** La rivoluzione, in questo senso, è innanzitutto il **pacifico ricostruirsi in nuova e più adeguata forma storica della solidarietà sociale normativa** ad opera degli stessi organi della legislazione.

La pacifica adeguazione non copre tutti gli svolgimenti della vita sociale. Esistono casi in cui la **frattura tra la verità proposta e quella che vive nelle coscienze** è troppo rilevante, oppure gli **organi normali della legislazione appaiono incapaci o indegni** di assolvere il loro compito.

In questi casi, diviene preliminare la **sostituzione degli organi** e il dissolvimento dello schema astratto di una legalità meramente formale, che è divenuta ostacolo al necessario farsi umano dello Stato.

- **Fatto contro Diritto Apparente:** Sorge la **rivoluzione violenta**, che usa la forza di tutti contro la forza di alcuni per dissolvere la solidarietà formale. Caratteristica essenziale è il proporsi del **fatto contro il diritto** e del **disordine contro l'ordine** (in senso formale).
- **Ordine Sostanziale:** Questa opposizione è apparente. Nella sostanza, **quel fatto è diritto** (giustizia viva e sostanziale contro le apparenze di una morta solidarietà) e l'apparente disordine è **ordine sostanziale** (solidarietà viva e amorosa che ha trovato un criterio di unità fuori e contro il legislatore).
- **Legittimità della Forza:** La rivoluzione, nel suo imporsi come forza, reca con sé la sua **sostanziale legittimazione**, affermando un **valore nuovo e una vera eticità**. Il comporsi dell'ordine nuovo nelle forme esteriori della legalità è il compiersi pieno di ciò che è già essenzialmente nella rivoluzione.
- **Condizione di Validità:** La **legittimità della rivoluzione** è lo stesso diritto della verità e della giustizia che si fa strada con la forza instauratrice dell'ordine. La sua dura apparenza si dissolve, svelandone l'anima etica, quando in essa appaia in atto il **consenso dell'intera esperienza sociale**.
- **Adesione Necessaria:** La rivoluzione ha successo solo se riesce a raccogliere in sé, in **libera adesione**, gli stessi soggetti contro cui si è esercitata. Se il nuovo ordine non promuove

l'adesione di tutti, è fallito (salvo che l'opposizione non sia un arbitrario restare fuori da un'istanza di effettivo valore universale).

Gli **ordinamenti giuridici particolari** (le parziali solidarietà sociali, es. i Sindacati) esercitano un'azione efficace.

- Nell'**evoluzione pacifica**, le solidarietà particolari offrono al legislatore (che adegua la solidarietà formale a quella effettiva) il volere dell'universale già reso coerente.
- Nella **rivoluzione violenta**, offrono il sussidio di **esperienze sociali già ordinate**, che possono farsi esse stesse Stato, dando contenuto alla nuova solidarietà costituita.

La rivoluzione, nelle sue due forme, appare la **suprema garanzia della libertà vera dello Stato e nello Stato**, contro l'impietrirsi di una giustizia mummificata e sopraffattrice.

La libertà della persona non è compromessa finché permane la **possibilità di far valere la propria libertà etica** contro l'ordine costituito che abbia esaurito il suo significato di giustizia (azione rivoluzionaria). Questa possibilità di dissolvere lo Stato storico e sostituirne uno più vero (poiché lo Stato propriamente non muore) dà all'affermazione della libertà etica del singolo un **significato non soltanto ideale, ma veramente storico**.

# La pluralità degli Stati e i loro rapporti (pagg. 297-303)

Nello studio della pluralità degli ordinamenti giuridici, lo Stato, pur essendo l'esperienza sociale più comprensiva (statualità), si rivela a sua volta **particolare tra i particolari**, limitato a un solo settore della società umana, che non si esaurisce in esso.

L'esperienza sociale extrastatuale è essa stessa **ordinata statualmente in una pluralità di ordinamenti** che raccolgono e rendono solidali diversi settori di esperienza sociale in sfere di competenza. Pertanto, il problema del significato dell'esperienza extrastatuale diventa il **problema dei rapporti tra Stati**.

Affinché il problema dei rapporti tra Stati abbia significato e possibilità di soluzione, è necessario riconoscere un **termine unico comune** ai diversi Stati coesistenti: una **comunità umana universale** che gli Stati costituiscono nella loro reciproca relazione. Questo tema riflette l'impegno costante dell'umanità nel ricercare un'anima di unità e solidarietà universale.

La pluralità degli Stati si spiega per la stessa ragione della pluralità degli ordinamenti giuridici in generale: la **spontanea vocazione sociale dell'uomo** che si traduce nella **libertà** e si presenta perciò squisitamente differenziata in ordinamenti diversi.

- **Contesto Storico e Relatività:** Ogni ordinamento (Stato) realizza la stessa vocazione all'eticità in **ambienti storicamente determinati**. È un elemento di **relatività storica** che differenzia l'ideale esperienza sociale.
- **Universalità nel Particolare:** Non si può dare una giustificazione razionale del *perché* lo Stato assuma *quella*particolare conformazione (particolarità irriducibile). Tuttavia, si può giustificare razionalmente il differenziarsi con la considerazione che l'**universale si concreta necessariamente nel particolare**. Ogni esperienza sociale specifica (ogni Stato) è la forma necessaria in cui la comunità universale si incarna.
- Gli Stati sono **particolari con un'anima universale** che rispondono all'esigenza che l'universale si manifesti nel concreto come particolare, per poi superare la loro particolarità elevandosi al piano dell'universale.

Non esiste una sostanziale diversità di natura tra gli Stati e gli ordinamenti intrastatuali; tutti rientrano nella categoria essenziale della **socialità etico-giuridica**.

- Gli Stati si differenziano per una **maggiore comprensività**: raccolgono un'esperienza sociale più vasta e la solidarietà è costituita per la **totalità dei fini umani** (a differenza degli ordinamenti particolari che accentuano scopi specifici).
- **Totalità Apparente:** Questa vasta comprensività e il profilo totalitario fanno apparire lo Stato come il termine ultimo dell'esperienza sociale, dimenticando che esso non la esaurisce affatto.
- **Parte Indissolubile:** Lo Stato è a sua volta un'espressione della comunità umana, in quanto ordina un **distinto settore di esperienza sociale che è parte di fronte al tutto**, e parte indissolubile.
- **Omogeneità (Nazionalità):** L'esperienza distinta di uno Stato esprime la sua ragion d'essere in una **tipica omogeneità (nazionalità)**. Questa omogeneità agevola la solidarietà interna e

spiega la funzione della differenziazione storica come **strumento per meglio compiere la totale solidarietà**.

La pluralità degli Stati come ordinamenti distinti e omogenei è un dato di fatto. La loro relazione costituisce la comunità umana, senza mai sorpassare gli Stati stessi.

La **sovranità** dello Stato è la pretesa assoluta e incontrastata di dare norma nell'ambito della sua sfera di competenza, esigendo dagli altri Stati di non interferire. Guardando in superficie a questa indipendenza reciproca, può sorgere l'equivoco di un **arresto della vocazione sociale universale dell'uomo** al confine dello Stato.

Questo equivoco nasce quando la sovranità è intesa in modo **empirico e grossolano** (prepotere di fatto) che rivendica un'operazione esclusiva e nega ogni significato ad altre esperienze statuali.

- **Rapporto Implice:** Anche in caso di **splendido isolamento** o di **esclusione**, il rapporto è immancabile e non risolto negativamente. L'esclusione è un **paradossale riconoscimento del rilievo degli altri**.
- **Violenza:** Anche l'azione di forza esercitata da uno Stato sull'altro (per negarne il valore e farne strumento) è un **rapportarsi** all'altro, dimostrando l'immancabile rilievo di quest'ultima realtà.
- **Unità Essenziale:** Questi scontri dimostrano l'**unità essenziale della comunità umana** come esperienza totale, che è differenziata in settori ma mai avulsa dal tutto e autosufficiente.

La rivelazione più efficace e umana dell'unità della comunità umana si ha guardando al **solo valido significato della sovranità come determinazione essenzialmente etico-giuridica**.

- **Criterio Non Esclusivo:** La sovranità è il supremo criterio etico che attribuisce valore di dignità umana alla complessa esperienza sociale dello Stato. Essendo un **criterio assoluto di valore e universale**, non è esclusivo, ma anzi esige di **farsi criterio di più larghi riconoscimenti di esperienze sociali diverse**.
- **Fondo del Rapporto:** La sovranità etica non ostacola l'incontro ordinato, ma è essa stessa il **criterio determinante del riconoscimento e del rapporto**.
- **Slancio Oltre il Confine:** Non sono possibili splendidi isolamenti, né imposizioni violente (rapporto di mera potenza fisica). L'**essenza relazionale della pluralità degli Stati** non si fonda né sui bisogni relativi né sull'incontro di fatto, ma sulla profonda verità del **criterio etico-giuridico universale** che costituisce lo Stato.

L'**immanente relazionalità** della pluralità degli Stati è fondata sulla **universale determinazione etica dell'esperienza umana** che si costituisce a Stato.

- Lo Stato, pur limitato a un settore, è **idealmente tutta la società** e tale si fa in concreto assumendo posizione normativa di fronte ad essa: **distinta ma non separata, altra da sé ma sua, particolare di fronte al particolare ma universale che vive nel particolare**.
- L'**assoluta relazionalità** rappresenta lo **svolgimento coerente della determinazione etico-sociale dell'individuo**, che il confine dello Stato non può fermare.
- L'impossibilità per lo Stato di sottrarsi all'esigenza etica del rapporto esprime l'impossibilità di fermare, attraverso lo Stato, l'**afflato della universale comunione di amore degli uomini**. Non c'è esperienza sociale che possa dirsi estranea all'eticità del soggetto, di fronte alla quale egli non debba prendere posizione in spirito di solidarietà.